

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יואב סגלוביץ

5976/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פטור מהיתר בנייה להקמת מערכת פוטו-וולטאית ומתקן

לאגירת אנרגיה על גג בית ומבנה ציבור בנגב), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 145 ג. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965,¹ בסעיף 145ג(ד), האמור בו יסומן כפסקה (1) ואחריו יבוא:

"(2) פסקה (1) לא תחול לעניין הקמת מתקן פוטו-וולטאי או מתקן לאגירת אנרגיה על גג בית או מבנה ציבור בנגב.

(3) בסעיף קטן זה –

"מבנה ציבור" – מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי, תחנה לתחבורה ציבורית, ושימושים ציבוריים נוספים כפי שקבע שר הפנים;
"נגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991;²

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להסיר חסמים רגולטוריים וחברתיים המונעים את מימוש הפוטנציאל של ייצור אנרגיה מתחדשת באזורים שונים בנגב, ובפרט בקרב אוכלוסיות המתגוררות בכפרים לא מוכרים אשר אינם מחוברים לרשת החשמל הארצית.
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), קובע פטור מהיתר להקמתם של סוגי בניינים, לביצועם של סוגי עבודות ולסוגי שימושים שיקבע, בכפוף לשורה של תנאים, ובפרט הדרישה למבנה שהוקם כדין. דרישה זו מונעת בפועל את החלת הפטור על מבנים ביישובים בלתי מוסדרים, גם כאשר מדובר במתקנים לצרכים בסיסיים ביותר של תאורה, קירור, בריאות וחינוך.
הצעת חוק זו נועדה לתקן מצב זה באמצעות קביעה מפורשת כי הפטור מהיתר בנייה לעניין התקנת הקמת מתקן פוטו-וולטאי או מתקן לאגירת אנרגיה על גג בית או מבנה ציבור בנגב יחול גם על מבנים שאינם בנויים כדין, ובלבד שהם עומדים בשאר התנאים שנקבעו בסעיף 145ג לחוק. בכך, היא מאפשרת לתושבים בפריפריה, ובעיקר לאוכלוסייה הבדואית בנגב – גישה למערכות סולאריות לצריכה עצמית, תוך שמירה על פיקוח מקצועי. הצעה זו מקדמת צדק סביבתי, צמצום פערים אנרגטיים, ושילוב אוכלוסיות מודרות בתהליך המעבר למשק אנרגיה בר-קיימא. כמו כן, היא תורמת לעמידה ביעדי ממשלת ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת, בהתאם להתחייבויותיה הבין-לאומיות, ובמיוחד הסכם פריז.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.